



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA DE ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expediente N° Expediente N° S01:0085445/2014 (Conc. 1142) CQ-JH-

DICTAMEN N° 100

BUENOS AIRES, 27 ABR 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0085445/2014 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA, SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. Y O&G DEVELOPMENTS LTD. S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1142)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración económica notificada en fecha 30 de abril de 2014, consiste en la adquisición por parte de SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. (en adelante "SHELL"), y O&G DEVELOPMENTS LTD. S.A. (en adelante "O&G") de una participación total del 42.50% que TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA (en adelante "TOTAL") posee en cada una de las uniones transitorias de empresas denominadas "GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A. con participación mayoritaria estatal - TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA - Área: La Escalonada - Unión Transitoria de Empresas" (en adelante "UTE La Escalonada") y "GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A. con participación mayoritaria estatal - TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA - Área: Rincón La Ceniza - Unión Transitoria de Empresas" (en adelante "UTE Rincón La Ceniza").
2. Con fecha 11 de julio de 2013 TOTAL, SHELL y O&G formalizaron un acuerdo de cesión de derechos por medio del cual, una vez cumplidas las condiciones establecidas por las empresas notificantes, TOTAL cedería a cada uno de los compradores un 21,25% de su participación en cada una de las uniones

IF-2017-07803530-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

"2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

transitorias de empresas.

3. Las partes acordaron en el acuerdo de cesión de derechos que el cierre de la transacción operaría luego de transcurridos 10 días hábiles desde el cumplimiento de ciertas condiciones establecidas en el artículo 4¹. La última de ellas, fue la publicación del decreto de aprobación de las enmiendas al Contrato de UTE por parte de la autoridad provincial en el Boletín Oficial de la Provincia de Neuquén, circunstancia acaecida en fecha 4 de abril de 2014 ².
4. El cierre de la operación ocurrió con fecha 22 de abril de 2014, notificándose la presente operación en las dos primeras horas del sexto día hábil ³.

1.2. Actividad de las partes

1.2.1. Por La Parte Compradora

5. SHELL: es una sociedad anónima constituida en la República Argentina, dedicada a la refinación, importación, exportación, transporte, almacenamiento, envase, elaboración, transformación, comercialización y distribución al por mayor y menor de hidrocarburos y sus derivados y, a través de sus controladas, se dedica a la exploración, explotación y desarrollo de áreas hidrocarburíferas y a la extracción y producción de petróleo crudo y gas natural para la posterior comercialización al por mayor de petróleo y sus derivados. Se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el número 82, folio 187 del Libro 41, Volumen A de "Estatutos Nacionales" y su CUIT es 30-50672680-4.
6. Se encuentra controlada por la firma SHELL PETROLEUM N.V., una sociedad holding dedicada a la inversión que no posee actividad comercial alguna en forma directa y que es titular del 87.87%⁴ del paquete accionario de la compradora.

¹ Ver al respecto artículo 1 a fs. 102 vta, donde se define como "Fecha de Cierre": diez (10) días hábiles una vez que todas las condiciones suspensivas establecidas en la Sección 4.1, se hayan cumplido o dispensado de conformidad con dicha sección. En el artículo 4.1 (d) se encuentra como condición la aprobación de la autoridad provincial de Neuquén.

² A cuyo fin se aclara que los días 17 y 18 de abril de 2014 fueron no laborable y feriado respectivamente.

³ Las partes informaron con fecha 3 de febrero de 2017 el link de donde se extrajo, y certificó por la Dirección de Registro de esta COMISIÓN NACIONAL, copia de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Neuquén de los decretos de aprobación de las enmiendas al Contrato de UTE por parte de la autoridad provincial, agregado a fs. 563/566 de las actuaciones.

⁴ Al momento de la notificación la firma poseía el 99.9% de las acciones de SHELL, con posterioridad en fecha 12 de agosto de 2014, las partes informaron que a partir de mayo de 2014 las participaciones fueron modificadas en los porcentajes que aquí se consignan.

MP-2017-07803530-APN-ENDC#MP



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción

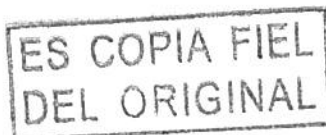
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA GENERAL
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

7. El 12.12 % restante pertenece a la firma B.V. DORDTSCH PETROLEUM MAARCHAPPIJ, una sociedad holding con objeto exclusivamente financiero y de inversión que no posee actividad comercial alguna en forma directa. Esta firma se encuentra controlada en un 100% por SHELL PETROLEUM N.V.
8. SHELL PETROLEUM N.V. se encuentra controlada por ROYAL DUTCH SHELL PLC que posee el 100% de sus acciones. Es una sociedad que cotiza en las bolsas de Nueva York y Londres, las partes manifestaron que carece de controlantes y se desconoce la existencia de acuerdos de accionistas.
9. La firma SHELL controla tanto de forma directa como indirecta las siguientes firmas involucradas en la presente operación, con ventas en Argentina:
10. COMPAÑÍA RIMIDÁN S.A. es una empresa constituida conforme las leyes de la República Argentina dedicada a la explotación de estaciones de servicio. SHELL es titular del 99.97% del capital accionario de la compañía.
11. DEHEZA S.A. es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina que se dedica a la explotación de estaciones de servicio. SHELL es titular del 99.59% del capital accionario de la compañía.
12. ESTACIÓN LIMA S.A. es una firma constituida conforme las leyes de la República Argentina dedicada a la explotación de estaciones de servicio, en la que SHELL posee el 97.5% del capital accionario.
13. SHELL GAS S.A. es una empresa constituida conforme las leyes de la República Argentina que se dedica al fraccionamiento y distribución de gas licuado de petróleo. SHELL es titular del 99.99% de su capital accionario.
14. Asimismo, las partes informaron otra empresa involucradas controlada por otras sociedades del GRUPO SHELL con ventas en Argentina:
15. ENERGINA COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. es una sociedad de objeto financiero y de inversión en la cual SHELL PETROLEUM N.V. es titular del 99% del capital accionario.
16. O&G es una empresa dedicada a la exploración, explotación y desarrollo de áreas hidrocarburíferas y a la extracción y producción de petróleo crudo y gas natural para la posterior comercialización al por mayor de petróleo y sus derivados. Esta

IF-2017-07803530-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

sociedad es continuadora de O&G DEVELOPMENTS LTD. Se encuentra inscrita en la Inspección General de Justicia. Se encuentra controlada por SHELL que posee el 96.47% de sus acciones.

17. SHELL y O&G participan en las siguientes uniones transitorias de empresas:
18. GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S. A. con Participación Mayoritaria Estatal - MEDANITO S.A. - O&G DEVELOPMENTS LTD. S.A. - Unión Transitoria de Empresas Águila Mora (en adelante también denominada "Área Águila Mora"),
19. GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S. A. con Participación Mayoritaria Estatal - MEDANITO S.A. - O&G DEVELOPMENTS LTD. S.A. - Unión Transitoria de Empresas Sierras Blancas (en adelante también denominada "Área Sierras Blancas"),
20. GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A. con participación estatal mayoritaria- RAISER S.A. - Área: Cruz de Lorena U.T.E (en adelante denominada "Área Cruz de Lorena"),
21. Contrato de Unión Transitoria de Empresas para la exploración, producción, tratamiento y transporte de hidrocarburos en el Área Acambuco de la Provincia de Salta" (en adelante denominada "Área Acambuco").

I.2.2. Por La Parte Vendedora

22. TOTAL, es una sucursal de TOTAL AUSTRAL S.A., una sociedad constituida conforme las leyes de Francia. Se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encuentra controlada por la firma TOTAL E&P HOLDING que es titular del 99,76% de sus acciones. Esta última se encuentra controlada por TOTAL S.A. titular del 100% de sus acciones, sociedad que encabeza un grupo empresarial del sector petroquímico y energético con sede mundial en La Défense, Francia.
23. La vendedora, como consecuencia de la operación, mantiene una participación del 42.50% en las uniones transitorias de empresas La Escalonada y Rincón La Ceniza.
24. TOTAL S.A. controla en forma directa o indirecta las siguientes firmas involucradas en la presente operación, con ventas en la República Argentina:

IF-2017-07803530-APN-CNDC#MP



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Empresa	Participación	Actividad
TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A.	89.78%	provisión de servicios de operación y asistencia para el transporte y distribución de gas, construcción, mantenimiento y utilización de instalaciones de gas natural; transporte, distribución, recolección y suministro de gas natural; compra, venta y comercialización de gas natural; separación, almacenamiento y procesamiento de gas natural y sus subproductos e hidrocarburos en general.
TOTAL GAS MARKETING CONO SUR S.A.,	95%	comercialización de gas natural, hidrocarburos en general y/o cualquier otra fuente de energía; transporte y/o importación o exportación de los mismos, administración y participación en obras vinculadas con el gas natural, hidrocarburos en general, obras de ingeniería y/o arquitectónicas en general
GASODUCTO GASANDES (ARGENTINA) S.A.	46.50%	construcción y operación del sistema de gasoducto que se extenderá desde la localidad de La Mora (Provincia de Mendoza) hasta el Paso Maipo (Provincia de Mendoza) en la frontera argentino-chilena y de sus extensiones y expansiones, e instalaciones accesorias y la prestación del servicio de transporte de gas natural a través del mismo
TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA S.A.	100%	el fraccionamiento y la distribución de gas licuado de petróleo, envasado y a granel, bajo la marca "Totalgaz" y, por otra parte, es productora y comercializadora de lubricantes automotores e industriales y fluidos especiales
GAS AUSTRAL S.A.	50%	fraccionamiento y distribución de GLP (gas licuado de petróleo) envasado y a granel en el ámbito de la provincia de Tierra del Fuego
BOSTIK ARGENTINA S.A.	99.98%	transporte, producción, comercialización, importación y exportación de productos químicos y productos adhesivos
HUTCHINSON ARGENTINA S.A.	97.63%	fabricación de burletes, mangueras, matrices plásticas y productos sintéticos, comercialización de productos metalúrgicos y electrometalúrgicos, químicos y electroquímicos.
ATOTECH ARGENTINA S.A.	98%	producción, comercialización, importación y exportación de productos químicos, equipos e instalaciones relacionadas con los productos químicos galvanoplásticos o tratamiento de superficies
GASINVEST S.A.	27.24%	inversiones mobiliarias e inmobiliarias, actividades financieras
TRANSPORTADORA DEL GAS DEL NORTE S.A	56.35%	prestación del servicio público de transporte de gas natural servicios de mantenimiento de gasoductos,
TRANSPORTADORA DEL GAS DEL MERCOSUR S.A.	32.68%	construcción, operación, mantenimiento y comercialización de gasoductos de transporte de gas natural
TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS S.A.	7.35%	dedicada al almacenaje y transporte de petróleo en buques tanques



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

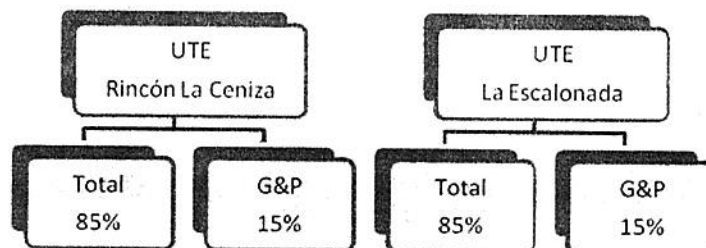
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

I.2.3. Objeto de la Operación

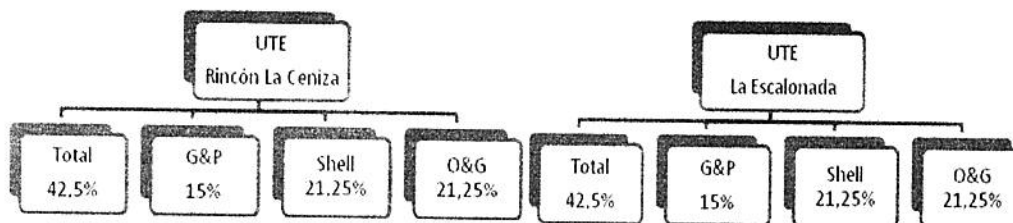
25. El objeto de la operación son un porcentaje de 42.50% de participación en cada una de las uniones transitorias de empresas denominadas UTE La Escalonada y UTE Rincón La Ceniza, ubicadas en la provincia de Neuquén.
26. Como antecedente de la presente operación debe referirse que con fecha 7 de abril de 2010, la firma aquí vendedora y la empresa GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A. (en adelante "G&P") suscribieron dos contratos de unión transitoria de empresas que a los efectos de este dictamen se denominan UTE La Escalonada y UTE Rincón La Ceniza, destinadas a la exploración, y de ser viable, la explotación de ambas áreas, ubicadas en la Provincia de Neuquén.
27. Como consecuencia de estos contratos, la UTEs quedaron conformadas de la siguiente manera:



28. Luego, con fecha 11 de julio de 2013, TOTAL, SHELL y O&G formalizaron un acuerdo de cesión de derechos por medio del cual, una vez cumplidas las condiciones establecidas por las empresas notificantes, entre ellas la aprobación de las enmiendas a los contratos de unión transitoria de empresas y acuerdos de operación conjunta por parte de G&P, TOTAL cedería a cada uno de los compradores un 21.25% de participación en cada una de las UTEs, es decir una participación total de 42.50% en cada una de ellas.
29. Como consecuencia del cumplimiento de las condiciones mencionadas, con fecha 22 de abril de 2014 se produjo el cierre de la operación, quedando las UTEs conformadas de la siguiente manera:

**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

Dra. MARIA VICTORIA DÍAZ VERA
 SECRETARÍA DE ESTADO
 COMISIÓN NACIONAL DE
 DEFENSA DE LA COMPETENCIA



30. Las partes informaron que el operador de las UTEs al momento de la notificación de la presente operación es TOTAL.
31. Sin perjuicio de ello las partes informaron que, con posterioridad a la operación que se notifica, las compradoras celebraron con la firma GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A. (en adelante "GyP") un acuerdo de cesión a través del cual por una parte O&G y SHELL han adquirido un 2.5%, es decir un 1.25% respectivamente, de la participación que G&P poseía en las áreas Rincón La Ceniza y la Escalonada; y TOTAL ha adquirido un 2.5% de la participación que G&P poseía en dichas áreas⁵.
32. Como consecuencia de lo expuesto, la conformación de las UTES objeto de la operación, al momento de elaboración del presente dictamen, es la siguiente:

Área	Participación Shell	Participación O&G	Participación Total	Participación G&P
Rincón La Ceniza	22.5	22.5%	45%	10%
La Escalonada	22.5	22.5%	45%	10%

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

33. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

⁵ Información aportada por las partes en fecha 16 de octubre de 2016, agregada a fs. 539/543. Al respecto esta Comisión Nacional aclara que la transferencia informada no modifica la estructura de control que se analiza en la operación notificada.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA DE TRABAJO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

34. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
35. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación, supera los PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-), por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

36. El día 30 de abril de 2014 las empresas TOTAL, SHELL y O&G notificaron la concentración económica que tramita en las presentes actuaciones acompañando el correspondiente Formulario F1 ante esta COMISIÓN NACIONAL.
37. Con fecha 3 de noviembre de 2014, analizada la presentación efectuada por las partes notificantes, y conforme lo dispuesto en la Resolución SDCyC n° 40/01 (B.O.22/02/2001), esta COMISIÓN NACIONAL consideró que el Formulario F1 se hallaba incompleto, por lo que procedió a realizar las observaciones pertinentes, haciéndole saber a las partes que quedaba suspendido el plazo previsto por el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, hasta tanto no se diera cumplimiento al requerimiento efectuado, el cual había comenzado a correr el día hábil posterior a su presentación de fecha 27 de octubre de 2014. Dicho proveído fue notificado el mismo día.
38. Con fecha 5 de noviembre de 2014, y en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA y de la COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES HIDROCARBURIDERAS, su intervención en relación a la operación de concentración bajo análisis. Los dos oficios fueron recepcionados por los organismos en fecha 11 de noviembre de 2014.

39. Con fecha 9 de diciembre de 2014 se recibió la NOTA SSC N° 2243 de fecha 5 de diciembre de 2014 suscripta por el Licenciado Gastón Ghioni en su carácter de Subsecretario de la Subsecretaría de Combustibles, dependiente de la

IR-2017-07803530-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN, donde manifiesta que la operación notificada no representa un impacto sobre la competitividad del mercado de hidrocarburos a nivel nacional.

40. Con fecha 29 de julio de 2016, y en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia solicitó a la SUBSECRETARIA DE ENERGUÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS dependiente del MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES de la PROVINCIA DE NEUQUÉN, la intervención que les compete en relación a la operación de concentración económica notificada en las presentes actuaciones.

41. Con fecha 23 de agosto de 2016, esta Comisión Nacional tuvo por recibida la NOTA SEMeH N° 211/16 suscripta por el Ingeniero José Gabriel LOPEZ en su carácter de SUBSECRETARIO DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS del MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES de la PROVINCIA DE NEUQUÉN, donde manifiesta que no encuentra objeción alguna para formular respecto de la operación de cesión notificada.

42. Con fecha 7 de diciembre de 2016, y en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, la intervención que les compete en relación a la operación de concentración económica notificada en las presentes actuaciones

43. Con fecha 4 de enero de 2017, esta Comisión Nacional tuvo por recibida en fecha 30 de diciembre de 2016 la NOTA ENRG/GDyE/GAL/I N°12446 suscripta por el Ingeniero David José TEZANOS GONZALEZ en su carácter de interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS donde informa que no tiene observaciones que formular desde el punto de vista estrictamente regulatorio respecto de la operación notificada.

44. Con fecha 7 de abril de 2017, las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA DEL
DEL ORIGINAL

"2017 – AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

45. Como fue expuesto, la presente operación consiste cesión de derechos del 42,5% a las empresas SHELL (21,25%) y O&G (21,25%) de las Uniones Transitorias de Empresas respecto de las áreas Rincón la Ceniza y la Escalonada
46. O&G es una sociedad controlada por SHELL cuya actividad principal es la exploración, explotación y desarrollo de áreas hidrocarburíferas; extracción y producción de petróleo crudo y gas natural.
47. Shell es una compañía dedicada a la refinación, importación, exportación, transporte, almacenamiento, envase, elaboración, transformación, comercialización y distribución al por mayor y menor de hidrocarburos y sus derivados.
48. En virtud de las actividades⁶ realizadas por las partes, la operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica nacional.

IV.2. Efectos económicos de la operación

49. Tal como fuera establecido, la presente operación genera un fortalecimiento del Grupo SHELL⁷ en los mercados de exploración y producción de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado del aumento del 42,5% de la participación en las UTEs Rincón la Ceniza y la Escalonada.
50. A continuación, se visualizan la producción de petróleo y las participaciones del Grupo SHELL, en función de la participación en cada una de las UTEs y

⁶ Cabe destacar que, por tratarse SHELL de un operador integrado de la cadena de producción de hidrocarburos, la presente operación implica una relación vertical en lo que respecta al mercado de exploración y producción de petróleo y la refinación. Sin embargo, y considerando que el status quo en el mercado aguas abajo (refinación) no se modifica y que la posición en el mercado aguas arriba (exploración y producción de petróleo) varía en forma insignificante, podemos afirmar que dicha relación vertical pre existente tampoco sufre un cambio que amerite un análisis en particular de efectos verticales.

⁷ Se considera la participación conjunta de las empresas SHELL y O&G en la operación de producción de la última.

IP2017-0780333-APP-ONEC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA DEL
DEL ORIGINAL

VICTORIA
ARALE
NAC
SECRETARÍA DE COMERCIO

concesiones con anterioridad a la operación y el incremental que tendrían con motivo de la operación.

Cuadro I: Volúmenes de petróleo y participaciones. Periodo 2014 – 2015

PETROLEO	2014		2015	
	m3	Participación	m3	Participación
TOTAL ARGENTINA	30.881.212	100,00%	30.894.027	100,00%
Grupo SHELL	52.915	0,17%	82.224	0,27%
42,5% Áreas Objeto	891	0,00%	689	0,00%
TOTAL	53.806	0,17%	82.913	0,27%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes e información del MINEM.

51. Con el mismo criterio, se exponen en el siguiente cuadro la producción y participaciones de gas.

Cuadro II: Volúmenes de gas y participaciones. Periodo 2014 - 2015

GAS	2014		2015	
	Mm3	Participación	Mm3	Participación
TOTAL ARGENTINA	41.484.025	100,00%	42.901.588	100,00%
Grupo SHELL	292.209	0,70%	304.546	0,71%
42,5% Áreas Objeto	2.886	0,01%	2.423	0,01%
TOTAL	295.095	0,71%	306.969	0,72%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las partes e información del MINEM.

52. Tal como surge de los cuadros expuestos, el fortalecimiento del grupo SHELL en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas es insignificante.

53. Como síntesis de todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

IV.3. Cláusulas de restricciones accesorias

54. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta COMISIÓN NACIONAL advierte que en el documento por el cual se instrumentó la operación notificada no surgen cláusulas con poder como para restringir la competencia.



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARIA VICTORIA CASTAÑERA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

55. Asimismo, en los contratos donde se instrumentan las uniones transitorias de empresas "La Escalonada" y "Rincón Ceniza"⁸ se advierten los artículos 19. "Confidencialidad" donde las partes acuerdan que la información referida a las operaciones conjuntas se considerará confidencial y no será divulgada durante el plazo del contrato ⁹.
56. Al respecto esta COMISION NACIONAL entiende que tal y como están redactados las cláusulas de confidencialidad no tienen potencial entidad para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

VI. CONCLUSIONES

57. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

58. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consiste en la adquisición por parte de SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. y O&G DEVELOPMENTS LTD. S.A. de una participación total del 42.50% que TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA posee en cada una de las uniones transitorias de empresas denominadas "GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A. con participación mayoritaria estatal – TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA – Área: La Escalonada – Unión Transitoria de Empresas" y "GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A. con participación mayoritaria estatal – TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA – Área: Rincón La Ceniza – Unión Transitoria de Empresas", todo ello de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13, inciso a) de la Ley N° 25.156.

⁸ Acompañados por las partes en fecha 7 de abril de 2017.

⁹ Obligaciones que nuevamente se establecen en los artículos 16.2 de los Acuerdos de Operación Conjunta de las áreas "La Escalonada" y "Rincón La Ceniza".



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

59. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN para su conocimiento.

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-07803530-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 2 de Mayo de 2017

Referencia: S01:0085445/2014 CONC.1142

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.05.02 16:21:09 -03'00'

RODRIGUEZ Micaela
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.05.02 16:21:10 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-471-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 19 de Junio de 2017

Referencia: EXP-S01:0085445/2014 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1142)

VISTO el Expediente N° S01:0085445/2014 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación notificada el día 30 de abril de 2014 consiste en la adquisición por parte de las firmas SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. y O&G DEVELOPMENTS LTD. S.A. de una participación total del CUARENTA Y DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (42,50 %) que la firma TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA posee en cada una de las uniones transitorias de empresas denominadas; “GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A. con participación mayoritaria estatal –TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA – Área: La Escalonada – Unión Transitoria de Empresas”, y “GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A. con participación mayoritaria estatal – TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA – Área: Rincón La Ceniza – Unión Transitoria de Empresas”.

Que, con fecha 11 de julio de 2013, las firmas TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA, SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. y O&G DEVELOPMENTS LTD. S.A. formalizaron un acuerdo de cesión de derechos a través del cual la firma TOTAL AUSTRAL S.A. cedería a cada uno de los compradores un VEINTIUNO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (21,25 %) de su participación en cada una de las Uniones Transitorias de Empresas.

Que, las firmas acordaron en el mencionado acuerdo que el cierre de la transacción operaría luego de los DIEZ (10) días hábiles desde el cumplimiento de ciertas condiciones establecidas, la cual la última fue la aprobación de las enmiendas al Contrato de Unión Transitoria de Empresas por parte de la autoridad provincial en el Boletín Oficial de la Provincia del NEUQUÉN, circunstancia acaecida con fecha 4 de abril

de 2014.

Que el cierre de la operación ocurrió con fecha 22 de abril de 2014.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera el umbral la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 100 de fecha 27 de abril de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de las firmas SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. y O&G DEVELOPMENTS LTD. S.A. de una participación total del CUARENTA Y DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (42,50 %) que la firma TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA posee en cada una de las uniones transitorias de empresas denominadas “GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A. con participación mayoritaria estatal –TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA – Área: La Escalonada – Unión Transitoria de Empresas”, y “GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A. con participación mayoritaria estatal – TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA – Área: Rincón La Ceniza – Unión Transitoria de Empresas”, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de las firmas SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO S.A. y O&G DEVELOPMENTS LTD. S.A. de una participación total del CUARENTA Y DOS COMA CINCUENTA POR CIENTO (42,50 %) que la firma TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA posee en cada una de las uniones transitorias denominadas “GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A. con participación mayoritaria estatal –TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA – Área: La Escalonada – Unión Transitoria de Empresas”, y “GAS Y PETRÓLEO DEL NEUQUÉN S.A. con participación mayoritaria

estatal – TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA – Área: Rincón La Ceniza – Unión Transitoria de Empresas”; todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 100 de fecha 27 de abril de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-07803530-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.06.19 17:30:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción